

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1845/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาง พิมพ์ พรรณ บุญประดูไชย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

พ. เป็นพนักงานของคຸຣຸສກຳຜູ້ເສື່າຍໄຫຼ ມີເນື້ອທີ່ເກັບເງິນຄ່າເດີນທາງໄປທັດສະນີກຳຂອງສະມາຊິກຄຸຣຸສກຳ ປຸກກຳວ່າເງິນຂາດບັງຢູ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ປຸກກຳລັກຊຸນທາງບັງຢູ່ໄດ້ເມື່ອຍອດເງິນ ພ. ໄດ້ຍື່ມເຮັດຟີພາດຈາກຈຳເລຍເພື່ອນຳມາເຂົ້າບັງຢູ່ແທນເງິນທີ່ຂາດໄຫຼໄປ ໂດຍຈະນຳເຮັດຟີພາດໄປເຮັດເກັບເງິນເພີ່ຍນຳມາເປັນປະກັນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງ ດ.ຜູ້ບັງຄັບບັງຢູ່ຂອງ ພ. ກໍ່ທຸກບັງຄັບດັ່ງນີ້ເຫັນໄດ້ວ່າຈຳເລຍກັບ ພ. ໄດ້ມີມູນນີ້ຕາມເຮັດຟີພາດດ່ວນຈຳເລຍໄດ້ອອກເຮັດຟີພາດເພື່ອເຈດນາຂ້າຮະນີ ຈຶ່ງເຮັດໄດ້ວ່າຈຳເລຍມີເຈດນາກຮະທຳຄວາມຜິດຊຸນອອກເຮັດໂດຍເຈດນາທີ່ຈະນຳໃຫ້ມີການໃຊ້ເງິນຕາມເຮັດຟີພາດໂດຍຂະນະທີ່ອອກໄດ້ເງິນຢູ່ໃນບັງຢູ່ອັນຈະຟຶງໃຫ້ໃຊ້ເງິນໄດ້ ຫຼືອອກເຮັດໃຫ້ໃຊ້ເງິນມີຈຳນວນສູງກວ່າຈຳນວນເງິນທີ່ມີຢູ່ໃນບັງຢູ່ອັນຈະຟຶງໃຫ້ໃຊ້ເງິນໄດ້ໃນຂະນະທີ່ອອກເຮັດ ຕາມຟ້ອງໂຈທັກ.

ໂຈທັກຟ້ອງວ່າ ຈຳເລຍອອກເຮັດ 4 ຈຳນວນ ໂດຍເຈດນາຈະນຳໃຫ້ມີການໃຊ້ເງິນຕາມເຮັດໂດຍຂະນະທີ່ອອກໄດ້ເງິນຢູ່ໃນບັງຢູ່ອັນຈະຟຶງໃຫ້ໃຊ້ເງິນໄດ້ ຫຼືອອກເຮັດໃຫ້ໃຊ້ເງິນມີຈຳນວນສູງກວ່າຈຳນວນເງິນທີ່ມີຢູ່ໃນບັງຢູ່ອັນຈະຟຶງໃຫ້ໃຊ້ເງິນໄດ້ໃນຂະນະທີ່ອອກເຮັດນັ້ນ ຂອ

ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2497
มาตรา 3

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุกกระหนงละ6 เดือน เรียงกระหนงลงโทษ 4 กระหนง รวมจำคุก 24 เดือน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับ ตามเช็คเอกสารหมาย จ.4, จ.6, จ.8 และ จ.10 มอบให้นางพวงเพชร เจริญสุขภาพประจำฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู ของคุรุสภาผู้เสียหายแล้วนางพวงเพชรนำเช็คพิพาทไปจ่ายให้คุรุสภาเพื่อเป็นค่าเดินทางของข้าราชการครูที่จะไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ในโครงการเดินทางเพื่อการศึกษาของคุรุสภา ต่อมาคุรุสภาเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่า บัญชีปิดแล้ว คงมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยมีความผิดตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษหรือไม่ นายดุสิต บุญยากร พยานโจทก์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู คุรุสภา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการเดินทางเพื่อการศึกษาของคุรุสภาดังกล่าว เบิกความว่า เช็คพิพาททั้งสี่ฉบับนี้ นางพวงเพชรจะนำมาจากที่ไหนไม่ทราบ แต่พยานเห็นจำเลยลงลายมือชื่อส่งในเช็คและส่งมอบให้แก่นางพวงเพชร และทราบต่อมาในภายหลังว่านางพวงเพชรนำเช็คดังกล่าวมาชำระหนี้ค่า

เดินทางนางพวงเพชร พยานโจทก์เบิกความฟังได้ว่า ในปีงบประมาณ 2529 ซึ่งจะมีการปิดบัญชีในเดือนกันยายน 2529 เงินค่าเดินทางในโครงการเดินทางเพื่อการศึกษาของครูสภา รุ่น 9 ขาดหายไปประมาณ 700,000 บาทเศษ พยานจึงได้แจ้งให้นายดุสิตทราบเรื่อง นายดุสิต นางภาณีจันทน์วัฒนพงศ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินและพยานจึงนำเงินในโครงการรุ่นที่ 10 มาใส่ให้เต็มเพื่อจะปิดบัญชีลงก่อนวันที่ 30 กันยายน 2529 เมื่อนำเงินมาใส่ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเงินค่าเดินทางยังขาดอยู่อีกประมาณ 200,000 บาท นางภาณีให้พยานไปยืมเช็คใครก็ได้มาใส่ให้เต็มยอดเงิน มิฉะนั้นทางงบประมาณจะไม่ยอมให้ผ่าน และจะเป็นการเสียหายมาก วันที่ 30 กันยายน 2529 ตอนเย็น นางถนิมประสงค์ศิลป์ ซึ่งทำงานอยู่ในสำนักงานเลขาธิการครูสภาด้วยกันและเป็นเพื่อนกับพยานได้มาที่ห้องทำงานพยาน พยานเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง นางถนิมแนะนำว่ามีเพื่อนรุ่นน้องคือจำเลยมีเช็คอยู่ไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่ พยานจะยอมให้เช็คยืมมาหรือไม่ ในคืนวันที่ 30 กันยายนดังกล่าว พยานจึงไปที่บ้านนางถนิมซึ่งอยู่ติดกับบ้านของจำเลยได้มีการพูดจากับจำเลยเพื่อขอยืมเช็คประมาณ 200,000 บาท จำเลยยอมให้ยืมโดยออกเช็คให้แต่ไม่ใช่เช็คพิพาทคดีนี้ วันรุ่งขึ้นนางพวงเพชรนำเช็ค 200,000 บาทดังกล่าวมาให้ทางสำนักงานปรากฏว่าเช็คฉบับนี้เรียกเก็บเงินได้ เพราะนายดุสิตให้พยานนำเงินโครงการรุ่นที่ 10 มาให้พยานนำไปเข้าบัญชีของจำเลย เป็นเหตุให้เงินสดในโครงการรุ่นที่ 10 หายไปอีก 200,000 บาท รวมทั้งหมดในโครงการรุ่นที่ 10 เงินคงหายไปประมาณ 700,000 บาท นายดุสิตจึงให้พยานไปยืมเช็คจากจำเลยมาอีกครั้งหนึ่ง จำเลยออกเช็คให้สี่ฉบับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 607,000 บาท โดยส่วนตัวพยานกับจำเลยไม่รู้จกกันต่อมาปรากฏว่าเช็คทั้งสี่ฉบับเรียกเก็บเงินไม่ได้ ทางครูสภาได้ดำเนินคดีกับพยานในข้อหาขโมยออกตลอดจนนายดุสิตและนางสมศรีทิพย์บันเทิง ผู้ช่วยพยานก็ถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกัน พยานและคนอื่นทราบจากจำเลยล่วงหน้าแล้วว่าเงินในบัญชีของจำเลยไม่มีในวันที่เช็คถึงกำหนด นายดุสิตพูดกับจำเลยด้วยว่า เช็คทั้งสี่ฉบับนำมาเพียงเป็นประกันเท่านั้น จะ

ไม่มีการนำไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า จำเลยกับนางพวงเพชรไม่มีมูลหนี้ตามเช็คต่อกัน นางพวงเพชรขอยืมเช็คจากจำเลยมาเพื่อนำเข้าบัญชีแทนเงินที่ขาดบัญชีโดยจะไม่นำเช็คไปเรียกเก็บเงินจำเลยไม่ได้ออกเช็คเพื่อเจตนาชำระหนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดฐานออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คหรือโดยขณะที่ออกไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้หรือออกเช็คให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่า จำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็ค ตามฟ้องของโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ